루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

휴대폰 개통 당일 철회·번호이동 가능할까요: ...

루리의 줍줍이 정리한 글

휴대폰 개통 당일 철회·번호이동 가능할까요: 청약철회 기준 정리

루리

개통 후에도 철회가 무조건 막히는 것은 아니지만, 가능 여부는 가입 방식과 사업자 약관, 고지 여부에 따라 달라요. 번호이동은 통신사 약관에 철회 규정이 있는지 먼저 확인하세요.

개통 후에도 철회가 무조건 막히는 것은 아니지만, 가능 여부는 가입 방식과 사업자 약관, 고지 여부에 따라 달라요. 번호이동은 통신사 약관에 철회 규정이 있는지 먼저 확인하세요.

> 대법원 판결(2023-06-15 선고 2018다214746)과 통신사 약관을 정리한 일반 설명이에요. 개별 사건의 결론은 아니에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 핵심 정리

항목	내용
대면 매장 가입	법정 철회권 적용 여부는 **공식 확인**
통신판매(온라인·전화) 가입	전자상거래법상 청약철회가 문제 돼요
개통 후 철회	사용 기간이 짧고 사업자가 제한을 명확히 알리지 않았다면 가능성이 있다고 판시
번호이동 철회	통신사 약관에 별도 규정이 있을 수 있어요(KT 5G 약관은 14일 이내 통화품질 사유 철회 안내)
단말기유통법 적용	현행 법령 여부와 조항은 **공식 확인**

2 2. 대법원 판결의 요지

- 이동통신은 계속 반복해서 제공되는 서비스라 나눌 수 있는 서비스로 볼 수 있다고 했어요.
- 개통 직후 철회처럼 사용한 부분이 전체에 비해 적으면 가치가 크게 줄었다고 보기 어렵다고 했어요.
- 철회를 거절하려면 사업자가 제한 사유와 함께 소비자에게 명확히 알렸다는 점을 증명해야 한다고 했어요.
- 이 판결은 통신판매 계약을 다룬 사건이고, 원심으로 돌려보내졌어요.

3 3. 당일 철회를 원할 때 순서

1. 계약서와 가입 경로(매장, 온라인, 전화)를 확인해요.
2. 통신사 약관의 철회·해지 조항을 확인해요.
3. 가입한 통신사와 판매점에 철회 의사를 기록이 남는 방식으로 알려요.
4. 거절되면 1372 소비자상담센터나 한국소비자원, 방송통신위원회 상담을 이용해요.

4 4. 번호이동에서 주의할 점

- 번호이동은 기존 통신사 해지와 새 통신사 가입이 함께 일어나요.
- 기존 약정 위약금과 단말 할부금 처리는 기존 통신사 기준이에요. 금액은 **공식 확인**하세요.
- 철회하더라도 기존 번호와 계약이 원상복구되는 범위는 통신사에 확인하세요.

5 5. 가상 예시

H씨가 온라인으로 번호이동 가입 후 당일 개통했다고 해요. 약관상 철회 가능 기간 안이라면 통신사에 철회를 요청하고, 거절되면 소비자상담으로 넘길 수 있어요. 결과는 사실관계에 따라 달라요.

6 6. 자주 하는 실수

- 판매점에만 구두로 말하고 통신사에 기록을 남기지 않는 경우가 있어요.
- 개통 후 단말을 개봉·사용해 반품 가능 범위가 좁아질 수 있어요. 단말 반품은 별도로 확인하세요.
- 철회 기간 숫자를 블로그에서 보고 그대로 믿는 경우가 있어요. 약관 원문을 보세요.

7 체크리스트

- 가입 경로(대면·온라인)를 확인했다
- 약관의 철회 조항을 읽었다
- 철회 의사를 기록이 남게 전달했다
- 기존 통신사 위약금·할부금을 확인했다
- 단말기 포장·구성품을 보관했다

8 용어 정리

- **청약철회**: 계약을 맺은 뒤 일정 조건에서 계약을 없던 일로 하는 것이에요.
- **번호이동**: 전화번호를 유지한 채 통신사를 바꾸는 것이에요.
- **가분 서비스**: 나눠서 제공할 수 있는 서비스를 말해요. 판결에서 이동통신이 이에 해당할 수 있다고 했어요.

9 자주 묻는 질문

Q. 개통하면 무조건 철회가 안 되나요?

A. 판결은 그렇게 단정하지 않았어요. 사업자가 제한을 명확히 알렸는지가 중요해요.

Q. 어디에 상담하나요?

A. 1372 소비자상담센터가 안내 창구가 될 수 있어요. 번호는 공식 확인하세요.

10 근거로 삼은 공식 출처

- 대법원 2023. 6. 15. 선고 2018다214746 판결(국가법령정보센터): https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=235097 (https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=235097)
- KT 5G 서비스 이용약관: https://corp.kt.com/attach/board/BS00000005/10192/KT+5G+%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4+%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EC%95%BD%EA%B4%80.pdf (https://corp.kt.com/attach/board/BS00000005/10192/KT+5G+%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4+%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EC%95%BD%EA%B4%80.pdf)
- SK텔레콤 이용약관: https://sktch.sktelecom.com/ko/provisionTerm.do (https://sktch.sktelecom.com/ko/provisionTerm.do)
- 방송통신위원회 기준, 단말기유통법 현행 조항: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

11 마감 임박 공모전